



Asbjørn Rørvik
Att.: Asbjørn Rørvik

Vår dato:

09.06.2026

Antidoping Norge – Utvikling av antidoping-app – Avvisning av leverandør

Inventura AS bistår Antidoping Norge (heretter Oppdragsgiver) i forbindelse med gjennomføringen av den ovennevnte anskaffelsesprosessen.

På vegne av Oppdragsgiver takker vi for deres inngitte forespørsel om å delta i konkurransen. Vi må dessverre orientere om at dere som leverandør er avvist fra konkurransen.

Begrunnelse

Asbjørn Rørvik (heretter Leverandøren) avvises med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (FOA) § 9-5 (1) bokstav a). Det fremkommer av denne bestemmelsen at «Oppdragsgiveren skal avvise en leverandør som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene» (vår understrekning). Ordlyden i bestemmelsen tilsier at Oppdragsgiver har en avvisningsplikt i slike tilfeller.

Krav til økonomisk og finansiell kapasitet

Det fremkommer av konkurransegrunnlagets pkt. 5.3.3 at «Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten». Som dokumentasjon på dette kravet skal leverandøren levere «Leverandørens årsregnskap inkludert noter med styre- og revisjonsberetning fra de to (2) siste avsluttede regnskapsår. I tillegg bes leverandøren presentere en kredittvurdering, ikke eldre enn tre (3) måneder fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen, fra et anerkjent kredittvurderingsselskap».

Leverandøren har kun levert egenerklæring på finansiell kapasitet, og ikke inkludert revisjonsberetninger, årsregnskap eller kredittvurdering som er påkrevd som gjeldende dokumentasjon i kravet. Leverandøren har med dette ikke dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk og finansiell kapasitet.



Krav til kvalitetssikrings-/ledelsessystem og styringssystem for informasjonssikkerhet

Det fremkommer av konkurransegrunnlagets pkt. 5.3.4.3 at «Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssikrings-/ledelsessystem. Kvalitetssikrings-/ledelsessystemet skal dekke alle organisasjonseenheter og prosesser som inngår i leveransene til Oppdragsgiver.»

Som dokumentasjon på dette kravet skal leverandøren levere «En beskrivelse av kvalitetssikrings-/ledelsessystemet samt hvordan systemet er implementert og forvaltet i virksomheten. Beskrivelsen skal være så detaljert at Oppdragsgiver kan foreta en selvstendig vurdering av leverandørens Kvalitetssikrings-/ledelsessystem».

Videre fremkommer det av konkurransegrunnlagets pkt. 5.3.4.4 et kvalifikasjonskrav om styringssystemet for informasjonssikkerhet. Det følger her at «Styringssystemet for informasjonssikkerhet skal dekke alle organisasjonseenheter og prosesser som inngår i leveransene til Oppdragsgiver.» Dokumentasjonskravet er som følger: «En beskrivelse av styringssystemet for informasjonssikkerhet samt hvordan systemet er implementert og forvaltet i virksomheten. Beskrivelsen skal være så detaljert at Oppdragsgiver kan foreta en selvstendig vurdering av leverandørens styringssystem.»

Samme dokument er levert for å svare pkt. 5.3.4.3 og 5.3.4.4 i konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har vurdert den fremlagte dokumentasjonen opp mot kvalifikasjonskravene om kvalitetsstyringssystem og styringssystem for informasjonssikkerhet.

For kvalitetsstyringssystemet er det etter oppdragsgivers vurdering ikke dokumentert en systematisk tilnærming til kvalitetsstyring. Den fremlagte dokumentasjonen beskriver blant annet ikke ledelsens ansvar og forpliktelser knyttet til kvalitetsarbeidet, og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å verifisere at leverandøren har etablert og implementert et kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget.

Når det gjelder styringssystemet for informasjonssikkerhet, viser dokumentasjonen at informasjonssikkerhetsarbeidet i hovedsak er knyttet til én funksjon/person. Det er etter oppdragsgivers vurdering ikke dokumentert tilstrekkelig organisatorisk forankring, rolle- og ansvarsseparasjon eller en etablert ordning for intern revisjon og oppfølging av styringssystemet. Oppdragsgiver finner derfor at det ikke er dokumentert at Leverandøren har et styringssystem for informasjonssikkerhet som oppfyller kravene stilt i konkurransedokumentene.

På denne bakgrunn vurderer Oppdragsgiver at Leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til kvalitetssikrings-/ledelsessystem og styringssystem for informasjonssikkerhet.

Krav til gjennomføringsevne

I pkt. 5.3.4.1 i konkurransegrunnlaget fremkommer det at «Leverandøren skal ha nødvendig gjennomføringsevne til å oppfylle kontrakten.». Som dokumentasjon på dette kravet skal leverandøren levere «...en kort og konsis beskrivelse av virksomheten, herunder:



- › *En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene.*
- › *En redegjørelse for virksomhetens kjernekompetanse relatert til leveringsomfanget.*
- › *En beskrivelse av hvor stor del av kontrakten som leverandøren vurderer å sette bort til underleverandør(er)/samarbeidsparter.*
- › *En beskrivelse av hvordan leverandøren er organisert for gjennomføring av denne kontrakten.»*

Det fremgår av dokumentasjonen at leverandøren er organisert som et enkeltpersonforetak, med kjernekompetanse innen utvikling av mobilapplikasjoner. Videre er det opplyst at gjennomføringen av kontrakten i hovedsak vil bli ivaretatt av én person, som skal dekke rollene som prosjektleder, utvikler og teknisk arkitekt. Leverandøren har oppgitt at det ikke vil benyttes underleverandører i vesentlig grad, utover kjøp av en avgrenset tjeneste tilsvarende om lag 0,2 årsverk i utviklingsfasen.

Oppdragsgiver legger til grunn at det etterspurte kvalifikasjonskravet forutsetter en tilstrekkelig dokumentert kapasitet, ressursgrunnlag og organisering som står i forhold til kontraktens omfang og kompleksitet. Videre vurderer oppdragsgiver at den beskrevne organiseringen, hvor én person er tillagt samtlige sentrale roller, innebærer en vesentlig sårbarhet knyttet til gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kontinuitet og risikohåndtering.

På bakgrunn av dette vurderer Oppdragsgiver at Leverandøren ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert nødvendig gjennomføringsevne til å oppfylle kontrakten.

Krav til erfaring

Det følger av pkt 5.3.4.2 i konkurransegrunnlaget at «*Leverandøren skal ha god erfaring fra relevante og sammenlignbare leveranser*». Som dokumentasjonskrav skal leverandøren levere «*Beskrivelse av leverandørens inntil fem (5) mest relevante og sammenlignbare leveranser fra de tre (3) siste årene. Leveransene skal være komplett utført*» .

Kvalifikasjonskravet om «god erfaring» innebærer en høyere terskel sammenlignet med hva som for eksempel anses som tilstrekkelig eller akseptabel erfaring. I henhold til kvalifikasjonskravet skal referansene samlet sett dokumentere erfaring med leveranser som avtalen omfatter, som er relevant og sammenlignbar i art, størrelse kompleksitet og/eller som er levert til offentlig/halvstatlige/stiftelse/større aktører.

Oppdragsgiver har vurdert den fremlagte dokumentasjonen opp mot kvalifikasjonskravet. Det fremgår av dokumentasjonen at leverandøren har erfaring med utvikling av mobilapplikasjoner, herunder bruk av teknologier som React Native og Flutter. Selv om enkelte av referanseprosjektene kan anses relevante med hensyn til leveransetype, er det etter



Oppdragsgivers vurdering ikke tilstrekkelig dokumentert at leveransene samlet sett oppfyller kravene til sammenlignbarhet når det gjelder art, størrelse og kompleksitet.

Oppdragsgiver legger særlig vekt på at det er vesentlig uklarhet knyttet til leverandørens rolle og ansvar i de oppgitte referanseoppdragene. For enkelte referanser fremgår det ikke klart om oppdragene er gjennomført av leverandørens enkeltpersonforetak, eller som del av et team i annen virksomhet. Dette medfører at oppdragsgiver ikke har et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere leverandørens selvstendige erfaring og gjennomføring av kontraktsmessige forpliktelser i de aktuelle prosjektene. Det gir heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere leverandørens erfaring med totalleveranser av tilsvarende art, størrelse og kompleksitet.

På denne bakgrunn vurderer Oppdragsgiver at Leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjonskravet til god erfaring fra relevante og sammenlignbare leveranser.

Det ovenstående viser at Leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen og derav skal avvises i henhold til FOA § 9-5 (1) bokstav a).

Oppdragsgiver understreker at det ikke foreligger en plikt til å be Leverandøren ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på Oppdragsgivers beslutning. En eventuell klage skal sendes skriftlig via KGV-systemet.

En eventuell begjæring om midlertidig forføyning mot Oppdragsgivers beslutning må fremmes for tingretten innen 15 dager fra dagen etter Oppdragsgivers meddelelse er sendt, jf. FOA § 8-16.

Takk for deltakelsen

Oppdragsgiver takker for forespørselen om å delta i konkurransen og for arbeidet dere har lagt ned. Vi håper dere vil delta i relevante konkurranser også i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Andrea Flyen Andresen

Ekstern konsulent på vegne av Antidoping Norge

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.